



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

ORDINANZA SINDACALE

N. 13 DEL 02/04/2026

OGGETTO:	ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA ARTT. 54 D.LGS. 267/2000.
-----------------	--

II SINDACO

PREMESSO CHE:

- In data 30.03.2026 è pervenuta segnalazione da parte del COMANDO VIGILI DEL FUOCO AVELLINO relativa alla presenza di un serbatoio GPL (di capacità geometrica da 990 lt – serial n. 28706 revisionato dalla Technoservizi srl anno 2023), sito in Avella alla via Pace n.5/7, gestito dalla Ditta ENERGAS Spa, tale serbatoio, installato in piccolo cortile a servizio del civico n. 5, alimenta n. 2 contatori di cui uno sigillato e un altro a nome della sig.ra --- omissis... ---;
- a seguito di sopralluogo effettuato è stato accertato che il suddetto serbatoio si trova in condizioni tali da costituire potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO CHE:

- la situazione rilevata configura un rischio concreto e attuale di incidente (esplosione, incendio, dispersione di gas);
- sussiste la necessità di intervenire con urgenza al fine di eliminare o ridurre il pericolo;
- e' stato, accertato dal Comando Vigili del Fuoco Avellino che l'ubicazione, di entrambi i serbatoi, è difforme alle prescrizioni ed indicazioni della relativa regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'Interno 14/05/2004 e s.m.i. ;
- per l'esercizio dei suddetti depositi di gas GPL **non è stata presentata al Comando Vigili del Fuoco Avellino** nessuna "*Segnalazione Certificata di Inizio Attività*" - *SCIA ai fini della sicurezza antincendio*, ai sensi del D.Lgs. n° 139/2006 e del D.P.R. n°151/2011, che rappresenta **l'autorizzazione ad esercire ai fini antincendi**.

VISTO:

- l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di sicurezza pubblica;
- le normative vigenti in materia di sicurezza degli impianti a GPL;
- ogni altra disposizione normativa applicabile;

RITENUTO:

- di dover adottare un provvedimento immediato a tutela della pubblica incolumità;

ORDINA

- Al sig.ra --- omissis... ---C.F. --- omissis... ---, residente in Avella alla via --- omissis... ---
- alla società ENERGAS Spa, in qualità di Gestore del fornitore del gas nonché proprietaria del serbatoio e abilitata ai sensi dell'art. 19 del D.M. Interno 14/05/2004 e del D.Lgs n° 128 del 22/02/2006

DI PROVVEDERE

1. **ad horas e non oltre [3] giorni dalla notifica del presente atto**, alla messa in sicurezza del serbatoio GPL mediante:
 - operazioni di svuotamento ed inertizzazione dei serbatoi di cui sopra,
 - alla contestuale disattivazione degli impianti collegati e alla rimozione degli stessi.

Al termine di tali operazioni dovrà essere trasmessa a codesto **ENTE** e al **COMANDO VIGILI DEL FUOCO AVELLINO**, da parte della Ditta Energas Spa, la relativa dichiarazione di rimozione dei serbatoi con l'indicazione delle matricole attestante l'avvenuta messa in sicurezza.

AVVERTE

- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- che l'inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Comune di Avella, lì 02/04/2026

IL SINDACO
f.to dott. Vincenzo Biancardi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 02/04/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 392, e vi rimarrà fino al 17/04/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Ordinanza n. 13 del 02/04/2026;

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA ARTT. 54 D.LGS. 267/2000.

Avella (AV), 02/04/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to Sig. Antonio SICONDOLFI